INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

PLIEGO ESTÁNDAR DE CONDICIONES PARA LA COMPRA DE BIENES

"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE RED Y SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA WI-FI INSTITUCIONAL DEL ISFODOSU".

LICITACION PUBLICA NACIONAL
ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Septiembre-2026

Tabla de contenido

SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO 5
1. Antecedentes 5
2. Objeto del procedimiento de selección 5
3. Descripción del bien 5
3.1 CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: 11
4. Valor referencial 12
5. Lugar de entrega del(los) bien(es) 13
6. Tiempo para la entrega del(los) bien(es) 13
7. Cronograma de actividades 14
8. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B" 16
8.1 Ofertas presentadas en formato papel 16
8.2 Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP 17
9. Documentación para presentar 17
10. Contenido de la oferta técnica 17
10.1 Documentación de la oferta técnica "Sobre A" 18
10.1.1 Credenciales: 18
10.2 Contenido de la Oferta Económica 21
10.2.1 Documentos de la oferta económica "Sobre B" 23
11. Metodología de evaluación 24
11.1 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica "Sobre A" 24
11.1.1 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal 24
11.1.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera 26
11.1.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica 28
Formulario SNCC.D.048 Experiencia Profesional del Personal Principal. 31
11.1.4 Metodología y criterios de evaluación de oferta económica 31
12. Criterio de adjudicación 32
SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 32
1. Recepción de ofertas técnicas "Sobre A" y ofertas económicas "Sobre B" 32
2. Apertura de ofertas técnicas "Sobre A" 33
3. Evaluación de ofertas técnicas "Sobre A", aclaraciones y subsanación 33
4. Debida diligencia 34

5. Apertura y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B" 35
6. Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta 36
7. Confidencialidad de la evaluación 36
8. Desempate de ofertas 37
9. Adjudicación 37
10. Garantías del fiel cumplimiento de contrato 37
11. Adjudicaciones posteriores 38

SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO 38

1. Plazo para la suscripción del contrato 38
2. Validez y perfeccionamiento del contrato 39
3. Gastos legales del contrato: 39
4. Vigencia del contrato 39
5. Supervisor o responsable del contrato 39
6. Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo 39
7. Suspensión del contrato 40
8. Modificación de los contratos 40
9. Equilibrio económico y financiero del contrato 40
10. Condiciones de pago y retenciones 41
11. Subcontratación 42
12. Recepción de los bienes 43
13. Finalización del contrato. 43
14. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias. 44
15. Penalidades por plazo de ejecución y penalidades por demora. 45
16. Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado. 45

SECCIÓN IV: GENERALIDADES 45

1. Siglas y acrónimos. 45
2. Definiciones. 46
3. Objetivo y alcance del pliego. 47
4. Órgano y personas responsables del procedimiento de selección 48
5. Marco normativo aplicable 48
6. Interpretaciones 49
7. Idioma. 50

8. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones. 50
9. Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones. 50
10. Derecho a participar. 51
11. Prácticas prohibidas. 51
12. De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia. 52
13. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas. 53
14. Contratación pública responsable. 53
15. Firma digital. 54
16. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas. 54
17. Anexos documentos estandarizados. 55

SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

1. Antecedentes

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitación Pública Nacional para la "**Adquisición, instalación y configuración de equipos de red y seguridad informática para la actualización y continuidad del sistema Wi-Fi institucional",** proceso de referencia: **ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003.**

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el oferente/proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta

2. Objeto del procedimiento de selección

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para la "**Adquisición, instalación y configuración de equipos de red y seguridad informática para la actualización y continuidad del sistema Wi-Fi institucional"**, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, dicha contratación ha sido clasificada bajo los rubros -clase-**43220000-Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos** conforme a la codificación UNSPSC a la que corresponda, por lo que los oferentes deberán tener preferiblemente para la adjudicación la actividad comercial- bajo los rubros -clase-43220000-Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos.

3. Descripción del bien

Las especificaciones técnicas describen todos los elementos, condiciones, parámetros, requisitos que deben cubrir los oferentes/proponentes en sus ofertas para ser consideradas, a fines de adjudicación:

Ítem	Código	Producto	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida
1	43222640	**Puntos de acceso (AP) de interior.**	Adquisición, configuración e instalación de puntos de acceso (AP) de interior, para reemplazar los equipos actualmente instalados: FortiAP 221E y FortiAP 231F. **Distribución:** -Rectoría, Sto. Dgo. (26).	**110**	**Unidad**

			-FEM, Sto. Dgo. (18). -EMH, Sto. Dgo. (13). -JVM, San Pedro de Macorís (13). -LNNM, Licey al Medio (16). -EPH, Santiago (12). -UM, San Juan de la Maguana (12). **Características principales:** • Wi-Fi 7 con cumplimiento del estándar inalámbrico IEEE 802.11be para uso en interiores. • Arquitectura de triple radio para operación simultánea en 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. • Configuración de antenas 2x2 MU-MIMO con dos flujos espaciales por cada radio. • Tasas de transferencia de 688 Mbps en 2.4 GHz, 2.882 Gbps en 5 GHz y 5.765 Gbps en 6 GHz. • Funcionalidades avanzadas OFDMA, Spatial Reuse (BSS Coloring), UL/DL MU-MIMO y Enhanced TWT. • Capacidad de escaneo de fondo continuo en todas las bandas para monitoreo de seguridad. • Seguridad inalámbrica con soporte para WPA, WPA2, WPA3, autenticación 802.1X, claves precompartidas y filtrado MAC. • Capacidad para gestionar hasta 8 SSIDs		

			simultáneos por cada radio. • Soporte de alta densidad con capacidad para 512 clientes por radio. • Radio integrado Bluetooth Low Energy (BLE) / ZigBee para servicios de ubicación y gestión de balizas. • Un puerto Multigigabit Ethernet RJ45 con velocidades de 100M/1G/2.5G/5G. • Puerto de consola serial RS-232 (RJ45) para gestión local. • Alimentación mediante PoE compatible con el estándar 802.3at. • Módulo TPM integrado para seguridad de hardware. • Kit de montaje estándar para techo, riel en T y pared. **Garantía y soporte:** • **Garantía de Fábrica:** Garantía contra defectos de fabricación por tres (3) años.		
2	43222640	**Puntos de acceso (AP) de exterior.**	Adquisición, configuración e instalación de puntos de acceso (AP) de exterior, para reemplazar los equipos actualmente instalados: FortiAP 224E y FortiAP 320C **Distribución:** -FEM, Santo Domingo (2) -EMH, Santo Domingo (3) -JVM, San Pedro de Macorís (2) -LNNM, Licey al Medio (4) -EPH, Santiago (3) -UM, San Juan (3)	**17**	**Unidad**

			Características principales: • Wi-Fi 7 con cumplimiento del estándar IEEE 802.11be para operación en exteriores. • Arquitectura de triple radio para funcionamiento simultáneo en 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. • Configuración de antenas 2x2 MU-MIMO con dos flujos espaciales por cada radio. • Tasas de transferencia de 688 Mbps en 2.4 GHz, 2.882 Gbps en 5 GHz y 5.765 Gbps en 6 GHz. • Funciones avanzadas OFDMA, BSS Coloring, UL/DL MU-MIMO y Enhanced Target Wake Time. • Capacidad de escaneo de fondo continuo en todas las bandas para monitoreo de seguridad. • Soporte de alta densidad con capacidad para 512 clientes por radio. • Capacidad para gestionar hasta 8 SSIDs simultáneos por cada radio. • Seguridad inalámbrica con WPA, WPA2, WPA3, autenticación 802.1X, claves precompartidas y filtrado MAC. • Radio integrado Bluetooth Low Energy (BLE) y ZigBee para servicios de ubicación y gestión de balizas. • Un puerto Multigigabit Ethernet RJ45 con		

			velocidades de 100M/1G/2.5G/5G. • Un puerto SFP+ de 10 Gbps para uplink de alta capacidad. • Puerto de consola serial RS-232 (RJ45) para gestión local. • Alimentación mediante PoE compatible con el estándar 802.3at. • Módulo TPM integrado para seguridad de hardware. • Chasis resistente para exteriores con certificación ambiental y kit de montaje para poste o pared. **Garantía y soporte:** • **Garantía de Fábrica:** • Garantía contra defectos de fabricación por tres (3) años.		
3	43222612	**Switch POE de 24 puertos**	Adquisición, configuración e instalación de switches para reemplazar los equipos que posee la institución: **FortiSwitch 124E** **Distribución:** -Rectoría, Santo Domingo (1). -FEM, Santo Domingo (1) -EMH, Santo Domingo (1) -JVM, San Pedro de Macorís (1) -LNNM, Licey al Medio (1) -EPH, Santiago (1). -UM, San Juan (1). **Características principales:** • Interfaces de red con 24 puertos RJ45 de detección automática para velocidades de 2.5G/1G/100M/10M. • Puertos de enlace ascendente con 6 interfaces	**7**	**Unidad**

			SFP +/SFP compatibles con velocidades de 10G y 1G. • Capacidad PoE total de 780 W, con 8 puertos 802.3bt (90 W) y 16 puertos 802.3af/at (30 W). • Rendimiento de conmutación de 240 Gbps y tasa de reenvío de 355 Mpps en modo dúplex. • Arquitectura con 1 GB de memoria RAM DDR4 y búfer de paquetes de 2 MB. • Soporte para 4,000 VLANs, enrutamiento estático por hardware, agregación de enlaces LACP y protocolos STP/RSTP/MSTP. • Seguridad de puertos con DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection y autenticación 802.1X basada en puerto y MAC. • Seguridad integrada NAC para perfilado automático de dispositivos, aislamiento de equipos comprometidos y principios Zero-Trust. • Gestión con aprovisionamiento automatizado Zero-Touch y administración centralizada en la nube o local. • Chasis de 1 RU para montaje en rack, con fuente de alimentación interna de 100–240 V AC. **Garantía y soporte:** • **Garantía de Fábrica:** Garantía contra defectos de fabricación por tres (3) años.		

Nota de propiedad institucional: Todos los dispositivos tecnológicos descritos en las presentes especificaciones técnicas serán adquiridos bajo la modalidad de propiedad definitiva. Una vez recibidos a conformidad y finalizado el proceso de instalación y configuración, pasarán a ser patrimonio y propiedad exclusiva del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

3.1 CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:

1. En la **oferta técnica** se deberán describir las características del bien ofertado, **NO** limitarse a realizar simples "copiado y pegado" del Pliego de Condiciones.
2. Las ofertas a presentar deberán cumplir, en su **TOTALIDAD**, con las especificaciones técnicas requeridas para cada artículo que compone el ítem solicitado en este Pliego de Condiciones.
3. Asegurar que todos los bienes, equipos, insumos, maquinarias, programas, licencias, servicios y materiales suministrados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en este documento, así como con los estándares nacionales e internacionales aplicables.
4. El oferente deberá entregar un diseño detallado que incluya: Mapas de calor, Simulación de densidad de usuarios y la Distribución de AP (por edificio y piso) para la Rectoría y los Recintos.
5. Realizar, cuando aplique, todas las labores de instalación, integración, configuración, adecuación, conexión, calibración, migración y pruebas necesarias para garantizar el pleno funcionamiento de los equipos, sistemas o servicios provistos, utilizando para ello sus propios medios, recursos y herramientas, sin generar costos adicionales para la institución.
6. Garantizar el desempeño, la disponibilidad y la calidad del servicio en las áreas definidas, asumiendo la responsabilidad de realizar los ajustes, reubicaciones, optimizaciones o correcciones necesarias para cumplir con los niveles de servicio establecidos.
7. Proveer todos los materiales, insumos, cables, tuberías, accesorios, herramientas, software, componentes y equipos necesarios para la instalación, integración o puesta en marcha, sin generar costos adicionales para la institución.
8. Entregar al finalizar los trabajos toda la documentación correspondiente, incluyendo manuales de usuario, reportes de pruebas, certificaciones de garantía, respaldos de configuración, documentación técnica y cualquier otro documento requerido para la correcta operación, administración y mantenimiento del sistema, así como proveer, la capacitación o entrenamiento necesario al personal designado por la institución.
9. Cronograma de implementación que incluya Fases del proyecto, Fechas estimadas, Actividades por sede, Hitos de instalación, Pruebas y puesta en marcha y Entrega de documentación final.
10. La evaluación / adjudicación será realizada por **el TOTAL** a un solo oferente.

11. La evaluación será realizada en base a criterios de **CUMPLE/NO CUMPLE**.

12. La Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República Dominicana (CGRD/UAI), asignada a ISFODOSU, participará en la recepción de los bienes objeto de esta.

4. Valor referencial

El valor referencial para esta compra asciende a **OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$8,743,800.00)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incide en el costo total del bien, valor que ha sido obtenido en el marco de los **estudios previos** realizados y que sustentan el expediente de la presente contratación.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Sub Total
1	Punto de acceso (AP) de interior.	110	Unidad	RD$ 49.920,00	RD$5.491.200,00
2	Puntos de acceso (AP) de exterior.	17	Unidad	RD$113.580,00	RD$1.930.860,00
3	Switch POE de 24 puertos.	7	Unidad	RD$188.820,00	RD$1.321.740,00
				Monto Total	RD$8.743.800,00

Precio Atípico y/o Temerario

De acuerdo con el Artículo 123 del Reglamento Núm.: 52-26, establece que, para considerar la posibilidad de una oferta temeraria o económicamente no sustentable, por presentar un precio o costo anormalmente bajo frente al objeto de la contratación, esta debe superar la diferencia porcentual a la baja prevista en el pliego de condiciones con relación al presupuesto base del procedimiento de contratación.

La Resolución Núm. PNP-04-2024, en su **artículo 7** establece que: En el caso de bienes, el rango porcentual no deberá ser menor al veinte por ciento (20%) en relación con el presupuesto base informado. **Párrafo I.** En estos casos, será obligatorio dar a conocer a los oferentes en el pliego de condiciones del procedimiento el rango porcentual hacia la baja, con base al cual podrán ser descalificadas las ofertas económicas por considerarse anormalmente baja, luego de agotado el debido proceso establecido a estos fines. Dicho rango porcentual debe ser razonable atendiendo a la complejidad, monto y objeto de la contratación, el cual no deberá ser menor al veinte por ciento (20%) en relación con el promedio del precio o valor del ítem o artículo ofertado.

Asimismo, de conformidad con el artículo 128, numeral 3, de la Ley Núm.: 47-25, la institución contratante podrá declarar desierto el procedimiento mediante resolución debidamente motivada, antes de la adjudicación, cuando todas las ofertas habilitadas superen el monto de la apropiación presupuestaria disponible para la contratación en más de un treinta por ciento (30 %), siempre que no existan recursos adicionales para cubrir dicha diferencia.

5. Lugar de entrega del(los) bien(es)

Los pedidos serán recibidos y entregados en el **Almacén de Rectoría del ISFODOSU**, ubicado en la calle Caonabo, esquina Leonardo da Vinci, urbanización Renacimiento, sector Mirador Sur, Santo Domingo, República Dominicana, en horario de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 11:50 a.m. y 02:00 p.m. a 03:30 pm, con **instalaciones en cada recinto cuando se le notifique que los insumos han sido etiquetados, a fin de realizar las emisiones de recibidos del almacén.**

Coordinación para la Entrega de Bienes.

Los proveedores adjudicados deberán coordinar con el **ISFODOSU** la fecha y hora de las recepciones de los bienes. Estas entregas se realizan en presencia de un personal de la Contraloría General de la República y deben registrarse en el Sistema de Control Interno (ICI), por lo que, **solo podrán efectuarse en la fecha y hora acordada.**

En caso de que el proveedor no pueda cumplir con la fecha establecida, **deberá notificarlo al ISFODOSU con al menos dos (2) días de antelación**, con el fin de reprogramar.

El incumplimiento de esta disposición se considerará una violación al contrato, generando un reporte de incidencia que será notificado a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para los fines correspondientes.

6. Tiempo para la entrega del(los) bien(es)

Los proveedores tendrán hasta **cuarenta y cinco días (45) calendarios**, en horario regular, para hacer la entrega de los bienes que les fueren adjudicados contados a partir de la certificación del contrato y mantener el plazo establecido en este pliego (y sus anexos) así como en el cronograma establecido. Luego de certificado el contrato por la Contraloría General de la República Dominicana.

El plazo mencionado supone que el oferente debe realizar el cálculo de los tiempos estimados de las prestaciones accesorias, según aplique, y ser expresados en su oferta, para que la institución contratante realice los controles que le competen. Los aumentos de tiempo que dispongan los proveedores, luego de adjudicado, para garantizar la entrega de los bienes, no originarán mayores erogaciones para la institución contratante y serán asumidas exclusivamente por éste.

El plazo para la entrega de los bienes propuestos por los proveedores adjudicatarios se convertirá en el plazo contractual, siempre y cuando se ajuste al estimado propuesto por la institución contratante en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

6.1 Entregables/ Cronograma

El bien y sus prestaciones accesorias, que debe entregar el oferente/proponente que resulte Adjudicatario, conforme a los plazos siguientes:

Lugar de entrega	Cantidad	Producto	Observaciones
Rectoría	26	Puntos de acceso (AP) de interior.	Entrega en Rectoría Distrito Nacional: calle Caonabo, esquina Leonardo da Vinci, urbanización Renacimiento, sector Mirador Sur, con instalaciones en cada recinto, de acuerdo a cronograma entregado por el proveedor.
FEM, Sto. Dgo.	18		
EMH, Sto. Dgo.	13		
JVM, San Pedro de Macorís	13		
LNNM, Licey al Medio. Santiago	16		
EPH, Santiago	12		
UM, San Juan de la Maguana	12		
Total	**110**		
FEM, Santo Domingo	2	Puntos de acceso (AP) de exterior.	
EMH, Santo Domingo	3		
JVM, San Pedro de Macorís	2		
LNNM, Licey al Medio. Santiago	4		
EPH, Santiago	3		
UM, San Juan de la Maguana	3		
Total	**17**		
Rectoría, Santo Domingo	1	Switch POE de 24 puertos	
FEM, Santo Domingo	1		
EMH, Santo Domingo	1		
JVM, San Pedro de Macorís	1		
LNNM, Licey al Medio, Santiago	1		
EPH, Santiago	1		
UM, San Juan de la Maguana	1		
Total	**7**		

7. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	**PERÍODO DE EJECUCIÓN**
1. Publicación del aviso de convocatoria en el SECP y en el portal web institucional	**21 de septiembre del 2026 a las 09:00 a.m.**

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	**PERÍODO DE EJECUCIÓN**
2. Período para realizar consultas y/o aclaraciones por parte de los(as) interesados(as)	Hasta el 13 de octubre del 2026 a las 02:00 p.m.
3. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC	Hasta el 23 de octubre del 2026 a las 11:30 a.m.
4. Presentación de las ofertas "Sobre A" (oferta técnica) y "Sobre B" (oferta económica)	**Hasta el 04 de noviembre del 2026 a las 09:00 a.m.**
5. Apertura del contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A".	**04 de noviembre del 2026 a las 09:30 a.m.**
6. Verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 06 de noviembre del 2026.
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a la oferta técnica.	Hasta el 12 de noviembre del 2026.
8. Período de subsanación para que el oferente de respuesta a las aclaraciones de la oferta técnica.	Hasta el 16 de noviembre del 2026
9. Período de ponderación (evaluación) de subsanaciones	Hasta el 18 de noviembre del 2026
10. Notificación de resultados del proceso de subsanación y oferentes habilitados(as) para evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	Hasta el 23 de noviembre del 2026
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	**25 de noviembre del 2026 a las 09:30 a.m.**
12. Periodo de validación y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"	Hasta el 27 de noviembre del 2026
13. Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta el 01 de diciembre del 2026
14. Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones (artículos 122, del Reglamento núm. 52-26)	Hasta el 03 de diciembre del 2026
15. Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta (artículo 237 Reglamento núm. 52-26)	Hasta el 08 de diciembre del 2026
16. Adjudicación	Hasta el 11 de diciembre del 2026 a las 03:50 p.m.
17. Notificación de adjudicación. (Artículo 126, de la Ley Núm.: 47-25)	Hasta el 11 de diciembre del 2026 a las 04:00 p.m.
18. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	Hasta el 18 de diciembre del 2026
19. Suscripción del(los) contrato(s) y emisión de órdenes de compra (art. 134 de la Ley Núm.: 47-25)	Hasta el 30 de diciembre del 2026

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
20. Publicación del (los) contrato(s) en los portales: institucional y del SECP (art. 182 de la Ley Núm.: 47-25)	Hasta el 30 de diciembre del 2026

8. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B"

De conformidad con el artículo 105 de la Ley Núm.: 47-25 los(as) oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del SECP, o en formato papel ante la institución contratante en **la recepción de Rectoría, calle Leonardo da Vinci, esquina Caonabo, urbanización Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom.,** en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades de este pliego.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregarán para su análisis por parte de los(las) peritos designados(as).

8.1 Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los(las) oferentes presentarán dos sobres, uno contentivo de la oferta técnica que se denominará "Sobre A" y otro contentivo de la oferta económica que se denominará "Sobre B".

Los documentos contenidos en el "Sobre A" y en el "Sobre B", deberán ser presentados tanto en original debidamente marcado como **"ORIGINAL"** en la primera página del ejemplar, junto con **una (01)** copia **en formato papel, que contenga las documentaciones presentadas para el Sobre A y Sobre B, en sobre por SEPARADO.**

Aportar opcionalmente dos copias digitales (USB), escaneado para cada sobre **por SEPARADO, y que cada uno debe contener sólo la información relativa al sobre en el que se deposite,** debidamente identificados, por ejemplo: Acta de Asamblea, cédula del representante, etc. y en ella deberá constar la firma original del (la)oferente y de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía, en la primera y última página.

De igual forma, **el original deberá ser firmado y sellado por el(la) oferente y estar foliadas,** y cuando se trate de una persona jurídica deberá estar firmada por el representante legal y llevar el sello social de la compañía en la primera y última página.

Tanto el "Sobre A" como el "Sobre B" deberán contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL(LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)
Firma del (la) Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU)
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B)

REFERENCIA: ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

8.2 Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP

Los(as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificarán la documentación requerida marcando cual pertenece al contenido de la oferta técnica que aparecerá denominado como **"Sobre A"** y otro contentivo de la oferta económica **"Sobre B"**.

Las ofertas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el (la) oferente o de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía, en la primera y última página. **Además, deben presentarse los documentos solicitados de forma separada, de acuerdo con lo solicitado y no en un único archivo.**

En caso de que un interesado presente oferta tanto en formato electrónico como soporte papel, será considerada solamente la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y la documentación cargada en este mismo portal, prevalecerá el documento cargado por el oferente, siempre que esté firmado por el oferente y además sellado cuando se trate de una persona jurídica.

9. Documentación para presentar[1]

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación será analizada y evaluada por los peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato.

El(la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante Sobres cerrados y sellados o formato electrónico cargado en el SECP **deben llevar la rúbrica/ firma del(la) oferente o de su representante legal**, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin, en la primera y última página.

Los oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la información homóloga de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la competencia para hacerlo y con las traducciones al español y legalizaciones correspondientes para ser acreditados en la República Dominicana.

10. Contenido de la oferta técnica

Con base en el criterio de descentralización de la gestión operativa, las instituciones contratantes son responsables de diseñar sus pliegos de condiciones, términos de referencia, especificaciones técnicas y son autónomas para requerir la documentación con la que verificarán el cumplimiento del requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, no podrá solicitarse documento alguno que no tenga como

[1]

objetivo acreditar una condición o el cumplimiento de un requerimiento establecido en este pliego y en sus fichas/ especificaciones técnicas.

Se requiere que los documentos de las propuestas se presenten en el orden numérico requerido en este Pliego de Condiciones.

10.1 Documentación de la oferta técnica "Sobre A"

10.1.1 Credenciales:

a) **Documentación Legal:**

Documentación Legal		
1.	Formulario de Presentación de Oferta **(SNCC.F.034)** debidamente firmado y sellado.	Subsanable
2.	Formulario de Información sobre el(la) Oferente **(SNCC.F.042)** debidamente firmado y sellado.	Subsanable
3.	Copia del Registro Mercantil, vigente, emitido por la Cámara de Comercio.	Subsanable
4.	Certificación de Industria y Comercio, vigente, que certifique su condición de MIPYME, **si aplica**.	Subsanable
5.	Declaración jurada donde certifique que no se encuentra sujeto a ningún proceso judicial, civil o penal debidamente notarizada y legalizada por la Procuraduría General de la Rep. Dom, con una vigencia no mayor a 6 meses desde la fecha de su firma.	Subsanable
6.	Copia de cédula del representante de la empresa. En caso de que la cédula no figure en la Nómina de Accionistas, Registro Mercantil ni en el Acta de Asamblea, deberá anexar un poder de representación, notarizado y legalizado.	Subsanable
7.	Nómina de accionistas / Listado de los socios de la empresa participante, registrada y sellada por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, debidamente actualizada.	Subsanable
8.	Acta de la última asamblea general: Ordinaria/Extraordinaria, registrada y sellada por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, debidamente actualizada	Subsanable
9.	Constancia de haber leído y aceptado el código de ética institucional, firmada y sellada.	Subsanable
10.	Compromiso ético de Proveedores del Estado, firmado y sellado.	Subsanable
11.	Formulario de la Debida Diligencia y Conflicto de Interés, firmado y sellado.	Subsanable
12.	Constancia de haber leído y aceptado la Política contra el Acoso, la Violencia y la Discriminación, firmada y sellada.	Subsanable

b) **Documentación financiera:**

Documentación Financiera		
1.	**Estados Financieros auditados de los dos (02) últimos ejercicios contables consecutivos con sus respectivos IR-2 y anexos correspondientes**. Estos deberán cumplir con los índices financieros establecidos en el **numeral 11.1.2.** Metodología y criterios de evaluación de este Pliego de Condiciones.	Subsanable
2.	**Línea de Crédito con Saldo Disponible vigente.** Esta línea de crédito se refiere a la disponibilidad de crédito bancario, con plazo y monto, el cual, de ser presentado, se utilizará en la evaluación de los índices financieros, en caso de que el oferente sea categorizado como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). **Nota:** La presentación del documento es opcional. **Párrafo:** En caso de que presente la línea de crédito, la misma debe contener el monto disponible a la fecha.	Subsanable

c) Documentación técnica:

Documentación Técnica		
1.	Documento «**Oferta Técnica**». El oferente participante deberá presentar un documento identificado como «Oferta Técnica» en el que detallará, de manera textual, los bienes ofertados (conforme a lo requerido en el numeral 3. Descripción del bien), deberá incluir todas las especificaciones y cualquier otra información considerada necesaria para determinar el cumplimiento de estos. Documento debidamente firmado y sellado por el representante legal del oferente en la primera y última página.	**No subsanable**
2.	**Carta, firmada y sellada**, indicando que acepta las condiciones de pago treinta (30) días de crédito, contados a partir de que se haya generado la condición de pago.	**No subsanable**
3.	**Ficha Técnicas.** Deberán ser las oficiales emitidas por el fabricante, presentadas en idioma español y referidas específicamente al modelo ofertado. En ellas, deben mostrarse las especificaciones requeridas, así como imágenes claras que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	**No subsanable**
4.	**Certificación de Garantía de Fábrica y Soporte Técnico Avanzado** por un periodo de tres (3) años, que incluya servicios de suscripción de Protección Unificada.	**No Subsanable**
5.	**Cronograma y Plan de Trabajo:** Cronograma de implementación que incluya Fases del proyecto, Fechas estimadas, Actividades por sede, Hitos de instalación, Pruebas y puesta en marcha y Entrega de documentación final.	**No Subsanable**

6.	**Presentar Formulario Experiencia del Contratista (SNCC.F.049)** **Tiempo de experiencia requerido:** se solicita un mínimo de tres (3) años de experiencia comprobable en actividades relacionadas con: Toda la información declarada deberá estar registrada en el **Formulario Experiencia del Contratista (SNCC.F.049)** y estar respaldada por documentos válidos que permitan verificar la experiencia indicada, tales como: contratos, órdenes de compra, certificaciones de cumplimiento, actas de recepción o documentos equivalentes emitidos por las instituciones públicas o entidades privadas a las que se prestaron los servicios. **a)** Provisión, instalación, integración o implementaciones exitosas de soluciones de red inalámbrica y seguridad perimetral de envergadura similar a lo requerido en instituciones públicas o entidades privadas. Solo se considerará la experiencia que cumpla con estas condiciones y que pueda ser verificada de manera objetiva.	Subsanable
7.	**Formulario SNCC.D.048 Experiencia Profesional del Personal Principal.** Se solicita un personal de trabajo que contenga al menos un (1) ingeniero con certificación vigente emitida por el fabricante de la solución propuesta (equivalente a niveles de Ingeniero o Arquitecto de soluciones). Toda la información declarada deberá estar registrada en el **Formulario Experiencia Profesional del Personal Principal. (SNCC.F.048)** y estar respaldada por documentos válidos que permitan verificar la experiencia indicada, tales como: Curriculum Vitae y Certificaciones correspondientes. Solo se considerará la experiencia que cumpla con estas condiciones y que pueda ser verificada de manera objetiva.	Subsanable
8.	**Certificación firmada y sellada**, indicando que: **a)** Cuenta con representación, canal autorizado o relación formal con los fabricantes o proveedores de las soluciones ofertadas, para gestionar soporte, actualizaciones, garantías y procesos de Return Merchandise Authorization RMA, durante toda la vigencia del proyecto tres (3) años.	Subsanable
Para los consorcios:		

Deben cumplir con lo establecido en el Reglamento 52-26, Artículo 61.- Reglas de participación en consorcio.

Las personas físicas o jurídicas que deseen participar en un procedimiento de contratación bajo la modalidad de consorcio, según lo establece el numeral 2) del artículo 35 de la Ley núm. 47- 25, deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. Las personas que conformen el consorcio deben estar inscritas, cada una, en el Registro de Proveedores del Estado.

2. Los consorcios deben acreditar ante la institución contratante el acuerdo o convenio por el cual se formalizan, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes para la preparación y presentación de ofertas y la ejecución contractual, la capacidad de ejercicio de cada miembro, así como la solvencia económica y financiera y la idoneidad técnica y profesional de este último. Dicha solvencia e idoneidad pueden acreditarse mediante la sumatoria acumulada de las credenciales de cada uno de los miembros.

3. Los consorcios deben designar un representante o gerente único, mediante poder mancomunado o en el acuerdo consorcial.

4. Los consorcios pueden obtener una inscripción provisional ante la Dirección General de Contrataciones Públicas para participar como oferentes en procedimientos de contratación pública.

5. En caso de resultar adjudicado, el consorcio debe obligatoriamente obtener su registro definitivo antes de la suscripción del contrato.

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar un Acuerdo o Promesa de consorcio, el cual debe incluir: Las generales actualizadas de los(as) consorciados(as): El objeto del consorcio, las partes que lo integran; Las obligaciones de las partes; La capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como la solvencia económica y financiera y la idoneidad técnica y profesional; Designación del(la) representante o gerente único(a) del consorcio; Reconocer la responsabilidad solidaria de los(as) integrantes por los actos practicados en el consorcio, tanto en la fase de selección, como en la de ejecución del contrato; Hacer constar que las personas físicas y/ o jurídicas que lo componen no presentarán ofertas en forma individual o como integrantes de otro consorcio, siempre que se tratare del mismo objeto de la contratación.

10.2 Contenido de la Oferta Económica

a) **Precio de la oferta**

Los precios cotizados por el oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. No deberán presentar alteraciones ni correcciones, ni tachaduras.

Este precio deberá expresarse en dos decimales (XX.XX), inclusión de todos los gastos, tasas, divisas e impuestos transparentados y explícitos según corresponda. El oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana.

El oferente/proponente que cotice en cualquier moneda distinta al peso dominicano (RD$), se auto descalifica para ser adjudicatario.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones.

a) Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD$).

b) Plazo mantenimiento de oferta

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta el **28 de diciembre del 2026.**

Se podrá solicitar a los(as) oferentes/proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los(as) oferentes/proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas. Aquellos(as) que la consientan no podrán modificar sus ofertas y deberán ampliar el plazo de la garantía de seriedad de oferta oportunamente constituida.

c) Garantía de seriedad de la oferta

Con la finalidad de garantizar que los oferentes y eventuales adjudicatarios no retiren sin causa justificada las ofertas presentadas en el procedimiento de selección y para proteger al **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** ante dicho incumplimiento, los oferentes/proponentes deberán constituir una garantía de seriedad de su oferta, que esté vigente hasta diez (10) días después de la fecha prevista en el cronograma para la suscripción del contrato y que cumpla con las siguientes características:

1) **Póliza**[2] **o Garantía Bancaria**[3] por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta a presentar. Si se trata de un oferente certificado como MIPYME sólo será exigida la fianza de seguro.
2) En la misma moneda de la oferta, dígase en pesos dominicanos, RD$

[2] La póliza deberá ser expedida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros a operar en la República Dominicana.
[3] La garantía bancaria deberá ser expedida por una entidad de intermediación financiera autorizada por la Superintendencia de Bancos a operar en la República Dominicana.

3) En beneficio del **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU),** incondicional, irrevocable y renovable;
4) Con una vigencia **que debe ser hasta el 28 de diciembre de 2026.**

Nota: Si el oferente es certificado como MiPymes se procederá de acuerdo a la Ley Núm.: 47-25 en el Artículo 175.- Reglas especiales de garantías a MIPYMES. Para el régimen de garantías en las contrataciones con Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) se aplicarán las reglas siguientes:

1) Las instituciones contratantes sólo podrán exigir como garantías fianzas prestadas a través de compañías aseguradoras;

2) No se requerirá la garantía de seriedad de la oferta.

Párrafo. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley, si el proveedor beneficiado con lo establecido en el numeral 2) de este artículo, renuncia de forma injustificada a la adjudicación o no cumple con la ejecución del contrato. perderá los beneficios allí establecidos por un periodo de dos (2) años.

e) Devolución y ejecución de garantía de seriedad de la oferta

Las garantías de seriedad de las ofertas presentadas por los oferentes serán devueltas en plazo no mayor de diez (10) días hábiles, de acuerdo al artículo 219 del reglamento 52-26, contados de la manera siguiente:

a) Aquellos cuya propuesta técnica fue descalificada, le es devuelta una vez emitido el acto administrativo de descalificación;
b) A aquellos que no fueron adjudicados, le es devuelta una vez emitido el acto de adjudicación;
c) A los adjudicatarios del procedimiento, le es devuelta una vez presentada la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

10.2.1 Documentos de la oferta económica "Sobre B"

Los oferentes deberán presentar en su oferta económica "Sobre B", los siguientes documentos:

1) **Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033)**, presentado en un (1) original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página de la Oferta, junto con una (1) fotocopia simple de la misma. El original deberá estar firmado en por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la primera y última página. **No subsanable**

2) **Garantía de la Seriedad de la Oferta**, con los requisitos y condiciones establecidos en el numeral 11.2 Contenido de la Oferta Económica, sección "correspondiente al título de "garantía de seriedad de la oferta" del presente pliego de condiciones. **No Subsanable.**

En caso de que la garantía de mantenimiento y seriedad de la oferta contiene errores materiales o se encuentra emitida en una moneda distinta a la solicitada, puede requerir al oferente que realice las correcciones necesarias, siguiendo el procedimiento especificado en el pliego de condiciones, sin que el plazo pueda ser inferior a un (1) día hábil ni superior a cinco (5) días hábiles, de acuerdo al reglamento 52-26 en artículo 204 se establece: Artículo 204.- Subsanación de la garantía de mantenimiento y seriedad de la oferta.

De acuerdo al Pliego Estándar de la DGCP: La garantía de seriedad de la oferta también es subsanable cuando el monto resulte insuficiente como consecuencia de una corrección aritmética realizada a la oferta económica, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6, sección II.

3) **Declaración jurada** de oferta libre de colusión en la que el oferente certifique que la oferta presentada es auténtica, se ha realizado de buena fe y con la intención de aceptar la adjudicación del contrato con la entidad contratante, dicha oferta se encuentra exenta de cualquier tipo de conducta o práctica colusoria, actualizada debidamente notarizada. **Subsanable.**

11. Metodología de evaluación

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, los peritos designados aplicarán la metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección y así determinar la oferta más conveniente para fines de adjudicación, suscripción y ejecución del contrato.

11.1 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica "Sobre A"

Las ofertas técnicas deberán contener toda la documentación requerida en el numeral 10.1 Sección I sobre **"Documentos de la oferta técnica "Sobre A"** de este pliego, de manera que los(as) peritos designados al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple o no con lo requerido, bajo la metodología **Cumple/No cumple.**

Oferta técnica "Sobre A"	Metodología
Documentación legal	Cumple/No cumple
Documentación financiera	Cumple/ No cumple
Documentación técnica	Cumple/ No cumple

De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/proponente quedará descalificado y en consecuencia su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica emitido por los peritos evaluadores designados. La institución agotará el proceso de debida diligencia juntamente con las fases de evaluación.

11.1.1 Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal

La **documentación legal** debe permitir validar la elegibilidad del oferente/proponente, es decir, que las personas física o jurídica estén legalmente autorizadas y habilitadas para realizar las actividades comerciales solicitadas en el país, y su vez, para presentar ofertas de todos los documentos solicitados en el presente documento, de forma correcta, sin omisiones o tachaduras que pongan en duda su veracidad.

Esta documentación sólo podrá ser evaluada bajo la metodología **CUMPLE / NO CUMPLE**. Tendrá carácter subsanable conforme a lo establecido en el numeral 10 en la sección I "Credenciales "sobre **"a) Documentación legal"** siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentación de la oferta. El esquema de evaluación será el siguiente:

Criterio para evaluar: Elegibilidad Documento para evaluar	Cumple/ No Cumple
Formulario de Presentación de Oferta (**SNCC.F.034**), debidamente firmado y sellado.	
Formulario de Información sobre el(la) Oferente (**SNCC.F.042**), debidamente firmado y sellado.	
Copia del Registro Mercantil, vigente, emitido por la Cámara de Comercio.	
Certificación de Industria y Comercio, vigente, que certifique su condición de MIPYME, **si aplica**.	
Declaración jurada donde certifique que no se encuentra sujeto a ningún proceso judicial, civil o penal debidamente notarizada y legalizada por la Procuraduría General de la Rep. Dom, con una vigencia no mayor a 6 meses desde la fecha de su firma	
Copia de Cédula del representante de la empresa. En caso de que la cédula no figure en la Nómina de Accionistas, Registro Mercantil ni en el Acta de Asamblea, deberá anexar un poder de representación, notarizado y legalizado.	
Nómina de accionistas / Listado de los socios de la empresa participante, sellado por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, debidamente actualizada.	
Acta de la última asamblea general: Ordinaria/Extraordinaria, sellada por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, debidamente actualizada.	
Constancia de haber leído y aceptado el código de ética institucional, firmada y sellada.	
Compromiso ético de Proveedores del Estado, firmado y sellado.	
Formulario de la Debida Diligencia y Conflicto de Interés, firmado y sellado.	
Constancia de haber leído y aceptado la Política contra el Acoso, la Violencia y la Discriminación, firmada y sellada.	
Constancia de Registro de Proveedores del Estado (RPE), con el rubro correspondiente (debe estar registrado como Beneficiario del Estado).	

Criterio para evaluar: Elegibilidad	
Documento para evaluar	Cumple/ No Cumple
Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha certificación debe ser actualizada y no debe exceder los 30 días de vigencia entre la fecha de emisión de la certificación y la fecha de apertura del «sobre A».	
Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha certificación debe ser actualizada y no debe exceder los 30 días de vigencia entre la fecha de emisión de la certificación y la fecha de apertura del «sobre A».	

Informaciones importantes:

- La institución validará que el oferente participante esté inscrito en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), y deberá contar con la actividad comercial utilizada en este proceso **«43220000-Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos».**

- **Artículo 223.-** Cumplimiento de obligaciones fiscales y de la seguridad social. De conformidad con lo establecido en el Reglamento Núm.: 52-26, las MIPYMES pueden participar en procedimientos de contratación aun cuando no se encuentren al día en sus obligaciones fiscales y de la seguridad social, siempre que el incumplimiento no se haya extendido por un período mayor a seis (6) meses.

La Resolución Núm. 154 de fecha 25 de mayo de 2016, dictada por el Ministerio de Hacienda, establece que las instituciones del Gobierno Central, descentralizadas y autónomas, así como las de Seguridad Social y las unidades de auditoría interna, tendrán acceso a través del Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF) al servicio en línea de certificación, del estatus de los proveedores y beneficiarios. Por lo tanto, siempre que este servicio esté disponible, las instituciones deben utilizar esta vía para realizar las comprobaciones de las certificaciones disponibles, en cuyos casos recomienda no requerir la entrega física de estas documentaciones, salvo que sea necesario, debiendo indicar las razones.

En caso de que la información disponible en el SIGEF no esté actualizada, la institución puede requerir la presentación en físico de los documentos.

11.1.2 Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera

La **documentación financiera** debe permitir validar que el oferente/proponente cuenta con estabilidad financiera para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. En tal sentido, el

Oferente/Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los documentos requeridos en el **10.1.1 "Credenciales"** sobre **"documentación financiera"** de este pliego, que solo podrá ser evaluada bajo la metodología **CUMPLE/NO CUMPLE.**

Evaluación de la situación financiera: A los oferentes se les realizará una evaluación sobre su situación financiera, a modo de determinar si cuentan con la solvencia necesaria para ejecutar satisfactoriamente el proyecto que le fuere adjudicado en lo adelante:

	Informe Preliminar/ Definitivo
Documentación para presentar	Cumple / No Cumple
1. **Estados Financieros auditados de los dos (02) últimos ejercicios contables consecutivos con sus respectivos IR-2 y anexos correspondientes.** Estos deberán cumplir con los índices financieros establecidos en la sección I en el numeral **11.1.2 Criterios de Evaluación** de este Pliego de Condiciones.	
2. **Línea de Crédito con Saldo Disponible vigente.** Esta línea de crédito se refiere a la disponibilidad de crédito bancario, con plazo y monto, el cual, de ser presentado, se utilizará en la evaluación de los índices financieros, en caso de que el oferente sea categorizado como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME). **Nota:** La presentación del documento es opcional. **Párrafo:** En caso de que presente la línea de crédito, la misma debe contener el monto disponible a la fecha	

Para obtener la estabilidad financiera se evaluarán los Estados Financieros de los dos (02) últimos ejercicios contables (auditados) y la Declaración Jurada del ISR (IR-2) del último ejercicio fiscal. Deberán estar firmados por un Contador Público Autorizado (OBLIGATORIO), siendo causal de descalificación la no presentación de alguno de los mismos o la falta de certificación. Para determinar tendencias, se aplicarán los siguientes indicadores o razones financieras:

1) Índice de solvencia = activo total / pasivo total
   a. Límite establecido: mayor a 1.20
2) Índice de liquidez corriente = activo corriente / pasivo corriente
   a. Límite establecido: mayor a 1.0
3) Índice de endeudamiento = pasivo total/ patrimonio neto
   a. Límite establecido: menor de 2.0

Para determinar tendencias, se considerarán los índices anteriormente descritos de los 2 últimos años fiscales. Para determinar estabilidad financiera, se dará un peso ponderado mayor a los índices financieros del último año fiscal.

Para las empresas e instituciones certificadas como MIPYME, corresponden los siguientes indicadores:

1) Índice de solvencia = activo total / pasivo total

   b. Límite establecido: mayor a 1.20

2) Índice de liquidez corriente = activo corriente / pasivo corriente

   c. Límite establecido: mayor a 1.0

Nota: se considerará como parte del capital de trabajo (activo corriente menos pasivo corriente) el monto disponible de la línea de crédito para el cálculo de los índices financieros, en caso de que el oferente sea categorizado como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME).

El no cumplimiento de uno de los índices establecidos será causa de no habilitación de la empresa sin más trámites.

Si el oferente/proponente es un consorcio acreditará los indicadores de capacidad financiera de la siguiente manera:

1. En caso de que la oferta sea presentada por un consorcio o promesa de consorcio, se considerarán los estados financieros de la empresa líder del consorcio, la cual deberá tener una participación mínima del cincuenta por ciento (50%).

2. En caso de que la oferta sea presentada por un consorcio se aceptará la sumatoria de la partida de patrimonio de sus últimos Estados Financieros presentados por las empresas que conforman el consorcio, para alcanzar el monto mínimo requerido.

3. En los casos en que ninguna de las Empresas que conforman el Consorcio supere el 50% de participación, para calcular los indicadores se multiplican las cifras de los estados financieros de cada una de las empresas integrantes del Consorcio por el porcentaje de participación en el consorcio, del resultado de sumar los valores obtenidos se calculan los indicadores solicitados en el pliego de condiciones.

11.1.3 Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica

Las ofertas deberán contener la documentación técnica solicitada en el **numeral 10.1.1, Acápite «Credenciales», Literal "c) Documentación Técnica"** para demostrar los aspectos de experiencia de la persona física, empresa, experiencia del personal propuesto y capacidad técnica para cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego de condiciones, la cual será evaluada bajo la metodología: **Metodología "Cumple/ No cumple"**

En la metodología de evaluación **CUMPLE/NO CUMPLE**, todos los documentos en el **numeral 10.1.1, Acápite «Credenciales», Literal "c) Documentación Técnica"** se convierten en habilitantes y obligatorios de la oferta y deberán ser cumplidos totalmente para que los oferentes puedan resultar habilitados para la segunda etapa, es decir, para la apertura y evaluación de las ofertas económicas. La forma de evaluación será la siguiente:

1. **Capacidad Técnica:** la oferta presentada deberá cumplir con todas las características especificadas en el Pliego de Condiciones en la **Sección I, numeral 3, acápite «Descripción del Bien»** y demostrar que el Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecución considerado en su Oferta.

    a) **Ficha Técnica e imágenes** de los equipos a ofertar.
    b) **Garantía.**
    c) **Certificaciones**
    d) **Autorizaciones de fabricante (SNCC.F.047)**

2. **Facilidad de crédito:** el crédito no podrá ser inferior a treinta (30) días crédito ***(no otorgar el crédito requerido dará lugar a la descalificación del proceso, sin más trámite).***
3. **Experiencia: mínimo de experiencia**: provisión, instalación, integración o implementación de bienes, insumos, software, licencias y servicios tecnológicos en entornos institucionales. Conforme a las cartas de rendimiento, especificaciones técnicas de este proceso, a verificar mediante el formulario **SNCC.F.049.**

Propuesta técnica		
Criterio para evaluar	Documento para evaluar	Cumple/ No Cumple
Capacidad Técnica	Documento «**Oferta Técnica**». El oferente participante deberá presentar un documento identificado como «Oferta Técnica» en el que detallará, de manera textual, los bienes ofertados (conforme a lo requerido en el numeral 3. Descripción del bien), deberá incluir todas las especificaciones y cualquier otra información considerada necesaria para determinar el cumplimiento de estos. Documento debidamente firmado y sellado por el representante legal del oferente en la primera y última página. ***Incluir imagen y marca de lo ofertado.** **NO SUBSANABLE**	
Aceptación de las condiciones de pago.	**Carta, firmada y sellada**, indicando que acepta las condiciones de pago treinta (30) días de crédito, contados a partir de que se haya generado la condición de pago. **NO SUBSANABLE**	

Propuesta técnica		
Criterio para evaluar	Documento para evaluar	Cumple/ No Cumple
Ficha Técnica	**Ficha Técnicas.** Deberán ser las oficiales emitidas por el fabricante, presentadas en idioma español y referidas específicamente al modelo ofertado. En ellas, deben mostrarse las especificaciones requeridas, así como imágenes claras que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. **NO SUBSANABLE**	
Garantía de Fábrica	**Certificación de Garantía de Fábrica y Soporte Técnico Avanzado** por un periodo de tres (3) años, que incluya servicios de suscripción de Protección Unificada y el compromiso de Reemplazo de Hardware (RMA). **NO SUBSANABLE**	
Cronograma y Plan de Trabajo	**Cronograma y Plan de Trabajo:** Cronograma de implementación que incluya Fases del proyecto, Fechas estimadas, Actividades por sede, Hitos de instalación, Pruebas y puesta en marcha y Entrega de documentación final. **NO SUBSANABLE**	
Experiencia	**Presentar Formulario Experiencia del Contratista (SNCC.F.049)** **Tiempo de experiencia requerido:** se solicita un mínimo de tres (3) años de experiencia comprobable en actividades relacionadas con: a) Toda la información declarada deberá estar registrada en el **Formulario Experiencia del Contratista (SNCC.F.049)** y estar respaldada por documentos válidos que permitan verificar la experiencia indicada, tales como: contratos, órdenes de compra, certificaciones de cumplimiento, actas de recepción o documentos equivalentes emitidos por las instituciones públicas o entidades privadas a las que se prestaron los servicios. b) Provisión, instalación, integración o implementaciones exitosas de soluciones de red inalámbrica y seguridad perimetral de envergadura similar a lo requerido en instituciones públicas o entidades privadas. Solo se considerará la experiencia que cumpla con estas condiciones y que pueda ser verificada de manera objetiva.	

Propuesta técnica		
Criterio para evaluar	Documento para evaluar	Cumple/ No Cumple
Personal propuesto	**Formulario SNCC.D.048 Experiencia Profesional del Personal Principal.** Se solicita un personal de trabajo que contenga al menos un (1) ingeniero con certificación vigente emitida por el fabricante de la solución propuesta (equivalente a niveles de Ingeniero o Arquitecto de soluciones). Toda la información declarada deberá estar registrada en el **Formulario Experiencia Profesional del Personal Principal. (SNCC.F.048)** y estar respaldada por documentos válidos que permitan verificar la experiencia indicada, tales como: Curriculum Vitae y Certificaciones correspondientes. Solo se considerará la experiencia que cumpla con estas condiciones y que pueda ser verificada de manera objetiva.	
Certificaciones	**Certificación firmada y sellada**, indicando que: **a)** Cuenta con representación, canal autorizado o relación formal con los fabricantes o proveedores de las soluciones ofertadas, para gestionar soporte, actualizaciones, garantías y procesos de Return Merchandise Authorization RMA, durante toda la vigencia del proyecto tres (3) años.	

11.1.4 Metodología y criterios de evaluación de oferta económica

La evaluación de las ofertas económicas será bajo la metodología Cumple/ No cumple.

Propuesta económica		
Criterio para evaluar	Documento para evaluar	Cumple/ No Cumple
Garantía de mantenimiento y Seriedad de la Oferta. Correspondiente a Fianza o Garantía Bancaria por un monto equivalente a uno por ciento (1%) del monto de la oferta presentada. La vigencia de la garantía deberá coincidir con la misma fecha de plazo de mantenimiento de oferta inclusive. Esta deberá ser presentada mediante póliza expedida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros a operar en la República Dominicana. NO SUBSANABLE	**Garantía de mantenimiento y seriedad de la oferta presentada**	**[Insertar cumple/ no cumple]**

Propuesta económica		
Criterio para evaluar	Documento para evaluar	Cumple/ No Cumple
Este documento será subsanable, de conformidad con lo establecido en el numeral 10.2.1, acápite 2, del presente pliego de condiciones.		
Oferta económica presentada en pesos dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas, impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda y en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 sin alteraciones ni correcciones. NO SUBSANABLE	Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 presentado	[Insertar cumple/ no cumple]
Declaración jurada de oferta libre de colusión en la que el oferente certifique que la oferta presentada es auténtica, se ha realizado de buena fe y con la intención de aceptar la adjudicación del contrato con la entidad contratante, dicha oferta se encuentra exenta de cualquier tipo de conducta o práctica colusoria, actualizada debidamente notarizada. SUBSANABLE	Declaración Jurada notarizada	[Insertar cumple/ no cumple]
Ser la oferta de menor precio de entre las ofertas que cumplan con todos los demás criterios	Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 presentado	[Insertar cumple/ no cumple]

12. Criterio de adjudicación

El criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente para este procedimiento de contratación es adjudicación **basada en menor precio, entre aquellas que hayan cumplido técnicamente,** indicado en el artículo 114 del Reglamento Núm.: 52-26.

SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

1. Recepción de ofertas técnicas "Sobre A" y ofertas económicas "Sobre B"

De conformidad con los artículos 105 y 106 de la Ley Núm.: 47-25, este procedimiento de Licitación Pública Nacional para la "**Adquisición, instalación y configuración de equipos de red y seguridad informática para la actualización y continuidad del sistema Wi-Fi institucional**" con el número de Referencia **ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003,** la recepción, apertura y evaluación de las ofertas se llevará a cabo en dos etapas:

Primera etapa. Para la presentación y recepción de las ofertas técnicas y las ofertas económicas y la apertura y evaluación de las ofertas técnicas y;

Segunda etapa. La apertura y evaluación de las ofertas económicas.

Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria en el SECP hasta **fecha y hora exacta establecido en el cronograma de actividades,** punto no. 7, del Pliego de Condiciones.

Cuando se trate de ofertas electrónicas recibidas por el SECP, el sistema de forma automática se registra la fecha y hora de la recepción de las ofertas, manteniéndolas encriptadas, sin posibilidad de que se conozca su contenido hasta que la institución contratante realice la apertura, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades previsto en el presente pliego de condiciones.

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte papel, la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC) será responsable de recibirlas, custodiarlas y de elaborar y llevar registro de oferentes con nombre, fecha y hora. Cada oferente tendrá derecho a recibir un conduce de recepción de oferta entregada.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los(as) oferentes/proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie en la fecha y/o en la hora señalada en el pliego de condiciones.

2. Apertura de ofertas técnicas "Sobre A"

La apertura de las ofertas técnicas recibidas ya sea en formato papel o electrónico se realizará en acto público en presencia del CCC y de (la) Notario Público actuante y de los(las) oferentes que deseen participar para quienes la asistencia será voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha, lugar y hora establecidos en el cronograma de actividades.

Concluido el acto de apertura, el(la) Notario Público actuante dará por cerrado el mismo, indicando la hora de cierre. Las actas notariales deberán ser publicadas en el SECP a los fines de que estén disponibles para consulta de todos los interesados.

3. Evaluación de ofertas técnicas "Sobre A", aclaraciones y subsanación

Los(as) peritos designados para la evaluación, procederán a la validación y verificación de los documentos de la oferta técnica o "Sobre A" evaluando conforme a la metodología y criterios establecidos en **el numeral 11.1 Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica "Sobre A"**

Ante duda sobre la información presentada, los(as) peritos podrán solicitar durante el proceso de revisión y antes de emitir el informe definitivo, mediante acto administrativo emitido por el CCC y notificado por la UOCC al (la) oferente, las aclaraciones en los términos del artículo 112 de la Ley Núm.: 47-25 que considere necesarias y comprobar la veracidad de la información recibida, cursándole del mismo modo

Los(as) peritos emitirán un ***informe preliminar de evaluación técnica*** en el cual se indicará si las ofertas cumplen con los criterios establecidos en este pliego o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad con la normativa.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los(as) peritos procederán de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Núm.: 47-25 para solicitar, mediante acto administrativo emitido por el CCC, según corresponda y notificado por la UOCC al (la) oferente, las subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma de actividades.

Este informe también será publicado en el SECP y notificado a todos(as) los(as) oferentes participantes y contendrá los elementos a subsanar y el resultado de la ponderación preliminar.

Concluido el plazo para las subsanaciones, los(as) peritos emitirán un ***informe definitivo de evaluación técnica*** que describirá de manera pormenorizada la evaluación realizada a todas las ofertas recibidas, su ponderación, nivel de cumplimiento, si agotó fase de subsanación y la recomendación, con base en los criterios establecidos, de los(as) oferentes que deben ser habilitados para la evaluación de sus ofertas económicas. El CCC aprobará si procede el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, mediante un acto administrativo debidamente motivado. El acta indicará los oferentes habilitados y no habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicas.

A los(as) oferentes cuyas ofertas técnicas no hayan superado los mínimos establecidos en el pliego de condiciones, les serán devueltas sus ofertas económicas sin abrir si fueron recibidas en soporte papel, y si fueron recibidas a través de SECP permanecerán sin abrir encriptadas y sin ser ponderadas.

Todos los informes de evaluación y el acto de aprobación del Comité de Compras y Contrataciones, así como las notificaciones de subsanación y las subsanaciones realizadas en plazo, se harán constar en el SECP aun hayan sido recibidas en formato papel o físico.

4. Debida diligencia

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, **el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU),** se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratación a fin de:

1) Comprobar y verificar la identidad del proveedor sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;

2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;

3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otros;

4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes empresas en el procedimiento de contratación;

5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros:

6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de entidades competentes como Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción, que administran el Registro Mercantil, entre otros;

7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, establecido en el artículo 15 de la Ley Núm.: 47-25.

8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la organización para gestionar posibles conflictos de interés;

9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación;

10) Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socia de una persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.

11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de contratación, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo proponente.

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente está sujeto a inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado documentos, así como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la entidad contratante deberá comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará descalificado. En consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder.

5. Apertura y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"

Posterior a la evaluación técnica y al conocer los oferentes habilitados para el examen de la propuesta económica se convocará nueva vez en la fecha establecida en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, a un acto público con el CCC y oferentes habilitados y el(la) Notario Público para abrir las ofertas económicas recibidas en formato o soporte papel y para desencriptar las ofertas enviadas electrónicamente vía la plataforma SECP.

Se entregará a los(as) peritos las ofertas económicas para que las evalúen y recomienden la adjudicación conforme a la metodología y criterios establecidos en **el numeral 11.1.4 "Metodología y criterios de evaluación de oferta económica "de** este pliego junto a la garantía de seriedad de la oferta.

En la fase de evaluación de las ofertas económicas los peritos también podrán solicitar aclaraciones en los términos del artículo 122 del reglamento 52-26 vinculadas a éstas, siempre que se realicen en el plazo establecido en el cronograma de actividades de este pliego.

Del mismo modo, los peritos podrán aplicar correcciones de errores aritméticos, en los términos y condiciones del artículo 122 del citado reglamento. Dichas correcciones luego de realizadas deberán ser expresamente aceptadas por los oferentes en los plazos establecidos en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones. Si el oferente no acepta las correcciones su oferta será rechazada lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitido por los peritos evaluadores designados.

Los resultados de la evaluación se presentarán mediante ***informe de evaluación de ofertas económicas,*** informe pericial debidamente motivado y con los detalles de la evaluación de cada oferta de forma individualizada, en el que se incluirá un reporte de lugares ocupados que indiquen el orden de preferencia, para fines de adjudicación y suplencia, ante un eventual incumplimiento del(la) adjudicatario(a), o en su defecto, se recomienda la declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento.

6. Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta

La garantía de seriedad de la oferta podrá ser subsanada en el siguiente caso, según artículo 204 del Reglamento Núm.: 52-26:

1) Cuando contiene errores materiales o en una moneda distinta a la solicitada
2) De acuerdo al Pliego Estándar de la DGCP: Cuando resulte en un monto insuficiente, producto de una corrección aritmética realizada a la oferta económica.

Verificada una de estas situaciones, los(as) peritos deberán solicitar antes de emitir el *informe de evaluación de* ofertas económicas, mediante acto administrativo emitido por el CCC, y notificado por la UOCC, que el (la) oferente subsane la garantía de seriedad de la oferta, quien deberá presentarla sin que el plazo pueda ser inferior a un (1) día hábil ni superior a cinco (5) días hábiles, en caso

contrario, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe.

7. Confidencialidad de la evaluación

La información relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de aclaraciones y las evaluaciones realizadas por los peritos no serán reveladas a los oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto el CCC, haya aprobado los informes de evaluación de ofertas emitidos, los cuales deberán ser publicados en el SECP y notificarse directamente a todos los oferentes participantes, de conformidad con el artículo 23 párrafo II, de la Ley Núm.: 47-25.

8. Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá a elegir la oferta de acuerdo con el criterio de desempate elegido de entre las opciones permitidas por el artículo 117 del Reglamento Núm.: 52-26, para confirmar el cumplimiento con el criterio deberá existir constancia inequívoca en la oferta evaluada:

El criterio seleccionado, será aquellas ofertas que:

Han propuesto en su oferta el compromiso de subcontratar a una empresa clasificada como MIPYME, MIPYME mujer, MIPYME industrial u otros sectores priorizados. Párrafo. El pliego de condiciones del procedimiento de contratación deberá establecer el medio de verificación del criterio de desempate.

Si ninguna de las ofertas cumple con alguno de los criterios de preferencia para el desempate, se procederá con la adjudicación mediante una selección al azar, tipo sorteo, el cual se llevará a cabo de manera pública, con los oferentes empatados, el CCC y en presencia de Notario Público, quien certifica el acto.

9. Adjudicación

El CCC, luego del proceso de verificación y validación del informe de evaluación y recomendación de adjudicación emitido por los(as) peritos y, tras verificar que la evaluación se haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en el pliego de condiciones, aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la adjudicación. Tanto el informe de los peritos como el acta del CCC, deberá publicarse inmediatamente en el SECP.

La UOCC deberá notificar el acto de adjudicación y sus anexos, si tuviese, incluido el informe de evaluación de los peritos a todos(as) los(as) oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades de este pliego.

En el evento de que el adjudicatario se negase de forma injustificada a presentar la garantía de fiel cumplimiento y a suscribir el contrato, el CCC, ejecutará la garantía de seriedad de la oferta siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 202 y 203 del Reglamento núm. 52-26.

10. Garantías del fiel cumplimiento de contrato

Para poder suscribir el contrato el(la) o los(las) adjudicatarios(as) deberán constituir previamente una garantía de fiel cumplimiento de contrato en favor del **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** para asegurar que cumplirá con las condiciones y cláusulas establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato y que los bienes sean entregados de acuerdo con las condiciones y requisitos previstos en pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, la oferta adjudicada y el propio contrato.

En esos casos, corresponderá al adjudicatario(a) presentar en un plazo no mayor de **cinco (5) días hábiles** una garantía de tipo **Póliza de Fianza o Garantía Bancaria por el equivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto de la adjudicación.**

Si se trata de un adjudicatario certificado como MIPYME, el equivalente será uno por ciento (1 %) del monto de la adjudicación y solo le será exigida la fianza de seguro. Si se trata de un adjudicatario extranjero, el plazo para presentar la garantía es de diez (10) días hábiles.

La vigencia de la garantía será de **un (01) año**, contado a partir de la constitución de esta y hasta el fiel cumplimiento y hasta la liquidación del contrato.

Si el(la) o los(las) adjudicatarios(as) no presenta la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo señalado, se considerará una renuncia a la adjudicación que dará paso a que la institución contratante ejecute su garantía de seriedad de la oferta y proceda a realizar una adjudicación posterior al oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares ocupados.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta luego de la recepción conforme de los bienes contratados.

11. Adjudicaciones posteriores

En caso de incumplimiento del(la) oferente adjudicatario, de no presentar la garantía de fiel cumplimento o de rechazar suscribir el contrato, se procederá a solicitar, mediante ***"Carta de Solicitud de Disponibilidad"***, al oferente en segundo lugar, de conformidad con el reporte de lugares ocupados, que certifique si está en capacidad de suministrar los bienes ofertados. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de **cinco (5) días** para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, el(la) Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, como se requiere en el numeral **10" Garantías del fiel cumplimiento de contrato"** para suscribir el contrato.

En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, así como sucesivamente ninguno de los demás oferentes del reporte de lugares, el CCC, declarará el

procedimiento desierto mediante acto administrativo debidamente motivado e iniciará la convocatoria a un nuevo procedimiento de selección.

SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO

1. Plazo para la suscripción del contrato

El contrato entre **el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** y el(la) adjudicatario(a) deberá ser suscrito en la fecha que establece el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, el cual no deberá ser mayor a diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, de conformidad con el artículo 134 de la Ley Núm.: 47-25.

2. Validez y perfeccionamiento del contrato

El contrato será válido cuando para su suscripción se haya cumplido con ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido satisfechas.

El contrato se considerará perfeccionado una vez se publique por el SECP y en el portal institucional del **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU),** en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles luego de su suscripción y, además, en el caso de las instituciones sujetas a la Ley Núm. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, se haya registrado en la Contraloría General de la República.

3. Gastos legales del contrato:

En este procedimiento de contratación los gastos de la legalización de firmas del contrato resultante por parte del notario serán asumidos por la institución contratante el **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).**

4. Vigencia del contrato

La vigencia del contrato será de **un (1) año,** a partir de la fecha de la suscripción de este y/o hasta su fiel cumplimiento y liquidación, de conformidad con el cronograma de entregas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

5. Supervisor o responsable del contrato

El **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** ha designado como miembro del equipo de responsable de la gestión del contrato, a la siguiente área:

Recinto	Ubicación	Departamento Responsable
Rectoría	Calle Caonabo, esquina Leonardo da Vinci, urbanización Renacimiento, sector Mirador Sur, Santo Domingo, Distrito Nacional.	**Juan Diego Molineaux**-Dpto. de Tecnología de la Información.

6. Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo

Anticipo y garantía de buen uso de anticipo para MIPYMES:

Las instituciones contratantes realizarán un primer pago de avance, por concepto de anticipo de pago a MiPymes, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. Este adelanto se efectuará en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles a partir de la certificación del contrato y contra presentación de una garantía de buen uso de anticipo que cubra la totalidad del avance inicial, conforme a los artículos 148 y 174 de la Ley Núm. 47-25. Este anticipo se otorgará a los adjudicatarios certificados como MIPYME. **En caso de no requerir deben remitir una carta de renuncia al mismo.**

Anticipo y garantía de buen uso de anticipo para no MIPYMES:

En caso de que el adjudicatario no sea MiPymes, la institución realizará un primer pago de avance por concepto de anticipo de pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este adelanto se efectuará en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles a partir de la certificación del contrato y contra presentación de una garantía de buen uso de anticipo que cubra la totalidad del Avance Inicial, conforme al Decreto 344-26 en su artículo 1. **En caso de no requerir deben remitir una carta de renuncia al mismo.**

7. Suspensión del contrato

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (**ISFODOSU**), podrá ordenar la suspensión temporal del contrato mediante acto administrativo motivado suscrito por la máxima autoridad y notificado al(la) contratista, por las causas que establece el artículo 153 de la Ley Núm.: 47-25.

La DGCP, también podrá ordenar la suspensión del contrato como resultado de una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de un recurso, investigación o inhabilitación.

8. Modificación de los contratos

Toda modificación del contrato sea unilateral o prevista en el pliego de condiciones, se formalizará a través de una enmienda con el contenido previsto en el artículo 149 de la Ley Núm.: 47-25 y previo a realizarse cualquier prestación sustentada en la modificación deberá ser publicada en el SECP.

9. Equilibrio económico y financiero del contrato

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (**ISFODOSU**), adoptará todas las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato durante su ejecución. En el evento de que estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato, que afecte al contratista o a la institución, siempre que se origine por razones no imputables a la parte que reclama la afectación y que no tenía la obligación de soportar.

La afectación puede dar paso al derecho tanto al contratista como al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (**ISFODOSU**) a procurar el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que provocan la ruptura del equilibrio económico se materialice, no significa que, automáticamente, se ha podido comprobar el daño económico para quien lo invoque.

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato, quien lo invoque deberá demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en el artículo 150 de la Ley Núm.: 47-25.

10. Condiciones de pago y retenciones

Los pagos se harán a presentación de factura, una vez recibidos satisfactoriamente, por parte del área solicitante, los bienes objeto de entrega por parte del proveedor.

Cada desembolso se efectuará en un período de treinta (30) días de crédito con las retenciones establecidas en las normativas. Estos pagos se harán en pesos dominicanos.

Nota: En caso de resultar adjudicada una empresa clasificada como MIPYME, la forma de pago a aplicar a utilizar es parcial.

Anticipo y garantía de buen uso de anticipo para MIPYMES:

Las instituciones contratantes realizarán un primer pago de avance, por concepto de anticipo de pago a MiPymes, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. Este adelanto se efectuará en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles a partir de la certificación del contrato y contra presentación de una garantía de buen uso de anticipo que cubra la totalidad del avance inicial, conforme al artículo 174 de la Ley Núm.: 47-25. Este anticipo se otorgará a los adjudicatarios certificados como MIPYME. **En caso de no requerir deben remitir una carta de renuncia al mismo.**

El setenta por ciento (70%) restante será pagado de manera parcial, contra entrega de los bienes o prestación de los servicios, previa recepción, con constancia del recibido conforme, acompañado de la factura correspondiente.

Constitución de la garantía de fiel cumplimiento

El oferente adjudicatario deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato conforme a lo establecido en la Ley Núm.: 47-25 de Contrataciones Públicas y el artículo 207 del Decreto Núm. 52-26, equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto de la adjudicación. **Cuando el adjudicatario sea una micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME), la garantía será equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la adjudicación, previa acreditación de dicha condición.**

Anticipo y garantía de buen uso de anticipo para no MIPYMES:
En caso de que el adjudicatario no sea MiPymes, la institución realizará un primer pago de avance por concepto de anticipo de pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este adelanto se efectuará en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles a partir de la certificación del contrato y contra presentación de una garantía de buen uso de anticipo que cubra la totalidad del avance inicial, conforme al Decreto Núm. 344-26 en su artículo 1. **En caso de no requerir deben remitir carta de renuncia al mismo.**

El **Decreto Núm.: 344-26** en su **artículo 1** establece: "*Las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas podrán otorgar, de manera facultativa, hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato u orden de compra o de servicio correspondiente, por concepto de anticipo, siempre que dicha previsión haya sido establecida expresamente en los pliegos de condiciones de los procedimientos de contratación pública que convoque.*

Párrafo. *En ningún caso el porcentaje fijado y acordado por concepto de anticipo para aquellos proveedores que no ostenten la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES), podrá exceder el porcentaje máximo o tope del veinte por ciento (20%) del valor del contrato u orden de compra o de servicio, establecido en el artículo 1. En todo caso, las instituciones contratantes podrán otorgar porcentajes menores o iguales al veinte por ciento (20%) del valor o monto de la contratación, debiendo establecer siempre en el pliego de condiciones, si dicho avance será concedido o no al proveedor adjudicado*".

Nota importante: En cada pago subsecuente, se descontará el porcentaje de anticipo aplicado al resultado de multiplicar el monto total de la factura a pagar por 1.5, hasta agotar el anticipo, sin que la amortización exceda los primeros doce (12) meses a partir del primer consumo, lo que suceda primero.

11. Subcontratación

El(la) contratista podrá subcontratar la ejecución de hasta el 45% del monto de las tareas comprendidas en este pliego de condiciones, con la previa y expresa autorización de la institución contratante de acuerdo con el artículo 152 de la Ley Núm.: 47-25.

El(la) oferente, al momento de presentar su oferta, debe indicar el detalle de la adquisición de los bienes que subcontrataría y las personas físicas o empresas que suministrarán cada uno de ellos, quienes no podrán estar en el régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley y sus modificaciones; en el entendido, que el(la) contratista será solidariamente responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los(as) subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as), según artículo 195 del Reglamento 52-26.

De acuerdo al artículo 176 de la Ley Núm.: 47-25: Porcentaje de subcontratación entre MIPYMES. El porcentaje de subcontratación permitido podrá alcanzar hasta el cincuenta por ciento (50%), de manera especial, cuando las empresas subcontratadas sean micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

12. Recepción de los bienes

Concluida la entrega de los bienes, el personal designado por la institución como responsable del contrato procederá a completar un acta de recepción provisional donde determine, a partir de las especificaciones técnicas, si los bienes adquiridos cumplieron o no con lo pactado.

Si el suministro de bienes fue acorde con las especificaciones técnicas, la institución deberá formalizarla mediante la recepción conforme en un plazo **de diez (10)** días hábiles, a partir del día siguiente de notificada entrega de los bienes. El proveedor tiene derecho de intimar a la institución contratante la emisión de la recepción conforme, si no lo realiza en el referido plazo.

La factura deberá ser emitida conforme a la entrega de los bienes. Esta factura será pagada dentro de los treinta (30) días posteriores a su presentación, las cuales deberán estar acompañadas de los documentos que soporten el pago (incluida la recepción SATISFACTORIA y CONFORME, emitida por el área requirente, Almacén, Activo fijo (si aplica) y Contraloría General de la Rep. Dom.) debidamente firmados y sellados.

Especificaciones de las facturas

a. Número de Comprobante Fiscal Gubernamental (B15) y fecha de vencimiento del comprobante.
b. Estar expedida a nombre del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).
c. Los precios deberán estar en pesos dominicanos e incluir transparentado el ITBIS.
d. Deben estar firmadas y selladas por el emisor.

De existir cualquier anomalía con la entrega o posibles desperfectos o diferencias en los bienes ofertados y los recibidos por la entidad contratante, y se tenga tiempo suficiente para que el proveedor corrija las faltas antes de que se cumpla el período en que se necesita, la institución deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles al proveedor para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a **cinco (5) días hábiles**, a la corrección de los errores detectados.

En los casos donde el proveedor no haya cumplido con la corrección en los bienes o en la entrega de estos, antes del período en que la institución lo requería, esta deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles, el acta de no conformidad con la recepción de los bienes y, conforme con el debido proceso, puede iniciar las medidas administrativas correspondientes por la falta del proveedor.

13. Finalización del contrato.

La institución procederá conforme al artículo 157, de la Ley Núm.: 47-25: Artículo 157. Rescisión del contrato. Serán causas de rescisión del contrato las siguientes:

1) Razones fundadas de interés público o seguridad nacional;
2) La imposibilidad de ejecutar las prestaciones inicialmente previstas, cuando no sea posible cumplir con las condiciones fijadas para la modificación de los contratos o cuando el proveedor ejerza su derecho de renuncia ante modificaciones que impliquen variaciones mayores a un veinticinco por ciento (25%) del precio inicial;
3) Cuando el proveedor ejerza su derecho de renuncia a la ejecución del contrato por una demora del pago mayor a ocho (8) meses;
4) La grave afectación al interés público de las condiciones necesarias para restablecer el equilibrio económico-financiero cuando se ha producido una ruptura de este;
5) La disolución legal de la persona jurídica proveedor, con excepción de los casos en los que los reglamentos de aplicación a la presente ley y los pliegos de condiciones correspondiente posibiliten la sucesión del proveedor;
6) La declaración de quiebra o el estado notorio de insolvencia del proveedor, cuando impidan o dificulten significativamente la ejecución de las prestaciones necesarias para satisfacer el objeto del contrato;
7) La demora del proveedor en el cumplimiento de los plazos bajo las condiciones previstas en la presente ley y sus reglamentos de aplicación;
8) El incumplimiento de la obligación principal del contrato, así como de las obligaciones complementarias que resultan esenciales para la satisfacción de su objeto;
9) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato que en el marco de la contratación pública estratégica hayan sido convenidas.

14. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.

La institución procederá conforme al artículo 147, de la Ley Núm.: 47-25: Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. La institución contratante ante incumplimiento parcial de las prestaciones fijadas en el contrato o cumplimiento defectuoso de este podrá aplicar las penalidades que hayan sido establecidas en los pliegos de condiciones y el contrato, las cuales son las siguientes:

a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes por causas imputables a éste

b) El incumplimiento de la calidad de los bienes exigidas en las especificaciones técnicas, prevista en el presente pliego de condiciones;

c) El suministro, prestación o entregas incompletas de las solicitadas y/o adjudicadas.

Párrafo. Las penalidades impuestas deben ser proporcionales al incumplimiento y las cuantías de cada una no podrán superar el diez por ciento (10%) del precio del contrato, ni el total de ellas superar el treinta por ciento (30%) del mismo y, estas se hacen efectivas mediante la deducción de las cantidades que por concepto de pago total o parcial deban abonarse al proveedor.

Si el incumplimiento del contrato causa daños o perjuicios a terceros, ya sea de forma directa o indirecta, la institución procederá a realizar las reclamaciones correspondientes a través de las vías del derecho común.

15. Penalidades por plazo de ejecución y penalidades por demora.

La institución procederá conforme al artículo 145, párrafo II, de la Ley Núm.: 47-25: Las prestaciones previstas en el contrato deberán ejecutarse en los plazos parciales de su ejecución sucesiva y dentro del plazo total fijado.

Párrafo I.- Ante incumplimiento con los plazos previstos exclusivamente atribuibles al proveedor, la institución contratante deberá ponerlo en mora, en caso de que el retraso persista, la institución contratante podrá aplicar penalidades diarias mediante la deducción de las cantidades que por concepto de pago total o parcial deban abonarse al proveedor; la proporción y determinación de estas penalidades serán determinadas en los pliegos de condiciones y el contrato, las cuales son las siguientes:

- Advertencia escrita.
- Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
- Penalidades establecidas en el pliego de condiciones o en el contrato, consistente en el descuento de un uno por ciento (1%) del monto adjudicado por cada día de retraso
- Rescisión unilateral sin responsabilidad para la entidad contratante.

Párrafo II. En todo caso, si las penalidades por demora alcancen un veinte por ciento (20%) del precio del contrato, la institución contratante podrá proceder a la rescisión unilateral del contrato agotando el procedimiento previsto, en este caso se hace ejecutable la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de la determinación de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

16. Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado.

La institución contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, contra el oferente o contratista que haya cometido alguna de las infracciones reguladas en los artículos 227 y 228 de la Ley Núm.: 47-25.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas referidas en los artículos indicados podrá ser iniciado de oficio por la DGCP, si en el cumplimiento de su función de verificar que se cumplan con las normas del SNCPP, identifica indicios de que han sido cometidas.

SECCIÓN IV: GENERALIDADES

1. Siglas y acrónimos.

CAP	Certificado de Apropiación Presupuestaria
CCPC	Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer
CCC	Comité de Compras y Contrataciones
DAF	Dirección Administrativa Financiera
DGCP	Dirección General de Contrataciones Pública
PACC	Plan Anual de Compras y Contrataciones
MAE	Máxima Autoridad Ejecutiva
SECP	Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
SNCP	Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
UOCC	Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

2. Definiciones.

Para la implementación e interpretación del presente pliego de condiciones estándar, las palabras y expresiones que se citan tienen el siguiente significado:

1) **Bienes:** Los objetos de cualquier índole, incluyendo las materias primas, los productos, los equipos u otros objetos en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de los servicios no exceda del de los propios bienes.

2) **Bienes Comunes:** Son aquellos que pueden ser objetivamente definidos por el mercado, de forma sencilla y corriente debido a que son regularmente comprados y utilizados por el sector privado, o que tienen especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

3) **Bienes no comunes:** Son aquellos que por sus características y especificaciones especiales no pueden ser considerados como comunes, debido a su alto nivel de complejidad.

4) **Ciclo de vida del producto:** Se refiere a todas las fases consecutivas o interrelacionadas que suceden durante su existencia de un producto, obra o servicio, desde la investigación y

desarrollo, diseño, materiales utilizados, fabricación, comercialización, incluido el transporte, utilización y mantenimiento del producto o servicio, hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la vida útil.

5) **Conflictos de Interés**: Es aquella situación en la que el juicio del individuo (concerniente a su interés primario) y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.

6) **Debida Diligencia**: Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre el comité de compras y contrataciones, personal de las unidades operativas de compras y contrataciones.

7) **Desglose de Precios Unitarios:** La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

8) **Empresa vinculada**: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común.

9) **Gestión de Riesgos**[4]: Es un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización.

10) **Informe pericial:** Documento elaborado por una persona o grupo de personas en su calidad de peritos que contiene los resultados de sus indagaciones, evaluaciones, sus conclusiones y recomendaciones que servirá de sustento para deliberación y posterior decisión del órgano responsable de un proceso de contratación.

11) **Oferente/proponente habilitado**: Aquel que participa en el proceso de selección y resulta habilitado en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

12) **Riesgo**: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas.

13) **Servicios**: La prestación de actividades o serie de actividades cuyo objeto implica el desarrollo de prestaciones identificables para satisfacer necesidades de los entes y órganos relacionados con el normal cumplimiento de su función administrativa vinculada al interés general o como solución de problemas y necesidades de la institución contratante.

14) **Especificaciones técnicas:** Son aquellas que describen los bienes y las obras a contratar atendiendo estrictamente a lo requerido por la institución contratante para satisfacer una necesidad, con fundamento en estudios previos realizados, sin incluir características que tiendan a favorecer a

[4] Definición extraída de la *Guía de Gestión Integral de Riesgos en los procesos de contratación pública* de la DGCP.

una marca o a un tipo de oferente en particular, buscando generar la más amplia competencia posible entre oferentes de diversas marcas y productos que puedan satisfacerla.

3. Objetivo y alcance del pliego.

El presente pliego establece un conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional para la "**Adquisición, instalación y configuración de equipos de red y seguridad informática para la actualización y continuidad del sistema Wi-Fi institucional",** proceso de referencia: **ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003**, así como el debido proceso que será llevado a cabo para la recepción, evaluación y determinación de la oferta más conveniente para fines de adjudicación y suscripción del contrato.

El pliego de condiciones se encuentra organizado en función de las instrucciones que debe suministrarse a los(as) oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozcan cómo serán evaluados y las características y condiciones del contrato a suscribir.

4. Órgano y personas responsables del procedimiento de selección

Para la "**Adquisición, instalación y configuración de equipos de red y seguridad informática para la actualización y continuidad del sistema Wi-Fi institucional",** proceso de referencia: **ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003,** el órgano responsable de la organización, conducción y ejecución es el CCC, que debe ser conformado dentro de la institución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley Núm.: 47-25.

El CCC, considerando los criterios de competencia, experiencia en el área y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del instructivo para la selección de peritos emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Los peritos designados no podrán tener conflicto de interés potencial ni real con los oferentes ni con el objeto de la contratación.

Los peritos designados deberán suscribir, previo a evaluar las ofertas, una declaración de que no tienen conocimiento de ningún hecho que genere un conflicto de interés real, potencial o aparente conforme al Código de Pautas de Ética e Integridad del SNCCP.

Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés el **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** podrá determinar si el conflicto no puede evitarse, neutralizarse, mitigarse o resolverse de otro modo, en cuyo caso el perito designado mediante acto motivado deberá ser sustituido y notificarse a los proponentes mediante circular del CCC, mediante el SECP.

Todas las comunicaciones y solicitudes que realicen los oferentes serán dirigidas al CCC, como órgano deliberativo y decisorio de la compra o contratación de que se trate.

5. Marco normativo aplicable

En este procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución, para la aplicación de la normativa vigente en contrataciones públicas, su interpretación o resolución de controversias e investigaciones, se aplicará el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024.

2) Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

3) La Ley Núm. 200-04, del 28 de julio de 2004, General de Libre Acceso a la Información Pública.

4) Ley Núm. 488-08, del 19 de diciembre de 2008, sobre Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

5) Ley Núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo de fecha 08 de agosto de 2013.

6) Ley Núm. 47-25, sobre Contrataciones Públicas, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinticinco (2025).

7) Decreto Núm. 52-26, que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley núm. 47-25, sobre Contrataciones Públicas, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinticinco (2025).

8) Pliego de condiciones específicas, especificaciones técnicas, fichas técnicas, anexos, enmiendas y circulares;

9) Las ofertas y las muestras que se hubieren acompañado;

10) La Adjudicación;

11) El contrato.

De igual modo, les serán aplicables todas las normas, resoluciones, circulares, instructivos, guías u orientaciones emitidas por esta Dirección General, según corresponda.

6. Interpretaciones

Para la interpretación del presente pliego y sus anexos, se siguen las siguientes reglas:

1) Cuando los términos están definidos en la normativa vigente o en el contrato, se interpretará en su sentido literal.

2) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

3) El término "por escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción, acuse de recibido o realizada a través de la plataforma SECP.

4) Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este pliego, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.

5) Las referencias a días se entenderán como días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y feriados, de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 20 de la Ley Núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos, salvo que expresamente se utilice la expresión de "días calendario", en cuyo caso serán días calendario.

7. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el castellano o español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el (la) interesado u oferente y el CCC deberán ser presentados en este idioma.

En ese sentido, se aclara para el (la) oferente que los documentos que acompañan sus ofertas deben presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por la autoridad competente, ya sea del país de procedencia o de la República Dominicana.

Cuando un(a) oferente no haya presentado la información traducida al idioma castellano, deberá aportarla durante la fase de subsanación.

8. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones.

El pliego de condiciones, así como los documentos que lo conforman (anexos, formularios, circulares, adendas/enmiendas, cronogramas de entrega, etc.) y el expediente electrónico, estarán disponibles para todas las personas interesadas, tanto en el SECP www.portaltransaccional.gob.do, como en la página web de la institución **https://www.isfodosu.edu.do/** a partir de la fecha de su convocatoria.

Constituye una obligación del(la) oferente consultar de manera permanente las precitadas direcciones electrónicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institución. No será admisible como excusa, el desconocimiento o desinformación por no consultar en tiempo oportuno.

9. Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones.

Será responsabilidad del(la) oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratación, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.

En caso de que los bienes a suministrar requieran de alguna instalación, los oferentes podrán realizar una visita técnica al lugar, de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones **ni causa de descalificación en caso de que la institución contratante lo prevea en el cronograma de actividades**. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta de los oferentes. La institución contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar las inspecciones correspondientes.

El solo hecho de un(a) oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por sí mismo(a), por sus miembros, ejecutivos, y su representante legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, establecidos en el presente pliego de condiciones, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante entre los(as) oferentes y la institución contratante.

Si el(la) oferente omite suministrar alguna parte de la información requerida o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser su descalificación o la nulidad del contrato si el caso lo amerita.

10. Derecho a participar.

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera individual o en consorcio, que tenga conocimiento de este procedimiento tendrá derecho a participar, siempre y cuando reúna las condiciones siguientes:

1) Demuestre su plena capacidad conforme a los requisitos exigidos en la Ley Núm.: 47-25.
2) No se encuentre afectado por el régimen de prohibiciones o inhabilidades indicados en los artículos 38, 116, 233 y 234 de la Ley Núm.: 47-25.
3) Cumple con las condiciones de participación establecidas en este pliego de condiciones, adendas/enmiendas, circulares y en sus anexos (formularios, modelos de contratos, planos, presupuestos, estudios, etc., según aplique.).

No se permite la múltiple participación, esto es, una persona física no podrá participar como persona jurídica si la empresa en la que es socio también participa y viceversa. En ese sentido, los participantes que posean esta condición deben elegir inscribirse únicamente en una de sus calidades: persona física o jurídica en el procedimiento convocado. De igual

manera, no podrán participar simultáneamente empresas que: 1) posean la misma identidad de socios o accionistas, o 2) coincidan en alguno de los socios. En ese sentido, deberán participar por una sola de las empresas.

En cuanto a los consorcios, de conformidad con el párrafo II del artículo 61 del reglamento 52-26 y el artículo 35 de la Ley Núm.: 47-25, las personas físicas o jurídicas que formen parte de un consorcio o unión temporal de oferentes no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro consorcio, en el presente procedimiento de contratación.

11. Prácticas prohibidas.

En el curso del procedimiento de selección la institución contratante puede advertir que alguno de los oferentes incumple alguna de las condiciones previstas en el numeral 11 sobre "Derecho a participar", así como las prácticas corruptas o fraudulentas[5], comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieran prácticas restrictivas de la libre competencia como los acuerdos colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/Proponente para influir en la evaluación de las ofertas o decisión de la adjudicación.

Lo anterior, **serán causales determinantes del rechazo de la propuesta** en cualquier estado del procedimiento de selección o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado sin perjuicio de las demás acciones administrativas, civiles o penales que establezcan las normas; lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitido por los peritos designados, según la fase en la que se encuentren. En ese tenor, la institución contratante deberá agotar el debido proceso y dejar constancia documental de la decisión de descalificación en el expediente de contratación.

12. De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia.

Los oferentes deberán respetar las disposiciones contenidas en la Ley Núm.: 42-08 promulgada en fecha 16 de enero de 2008 relativa a la Defensa a la Competencia, la cual tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica, así como las establecidas en los artículos 38, 116, 233 y 234 de la Ley Núm.: 47-25 sobre Compras y Contrataciones. Las violaciones a la Ley Núm.: 42-08 y a la Ley Núm.: 47-25, darán lugar a:

a. La descalificación del oferente que lleve a cabo la conducta ya sea en condición de autor o cómplice de la misma.
b. El rechazo de la propuesta presentada por el oferente responsable de la conducta en cuestión ya sea en calidad de autor o cómplice, rechazo que podrá establecerse en cualquier etapa del procedimiento de selección o la contratación en sentido general.
c. La rescisión del contrato por parte de la entidad contratante, más una acción en daños y perjuicios en contra del oferente por ante la jurisdicción competente.

5

d. La denuncia del ilícito a las autoridades de defensa a la competencia a los fines de lugar.

De manera no limitativa, se entenderán como comportamientos violatorios, contrarios y restrictivos a la competencia los siguientes:

a. Las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, conforme se establece en el artículo 5 de la Ley Núm. 42-08.

b. Concertación o coordinación de las ofertas o la abstención en este proceso.

c. **La participación de empresas que posean accionistas en común, domicilio en común y la misma unidad productiva, teléfonos, correos electrónicos, propuestas idénticas, errores o escrituras similares presentados por estas, entre otras.**

d. El abuso de posición dominante, conforme se establece en el artículo 6 de la Ley Núm. 42-08.

e. La competencia desleal, conforme se establece en los artículos 10 y siguientes de la Ley Núm. 42-08.

f. Los precios predatorios ofertados en cualquier procedimiento de selección o en una contratación bajo las excepciones de la Ley Núm.: 47-25 y su reglamento de aplicación, siendo los precios predatorios, aquellos establecidos de una manera excesivamente baja, más allá de los costos razonables del oferente y que sin lugar a duda tienen por finalidad expulsar a los competidores fuera del mercado, o crear barreras de entrada para los potenciales nuevos competidores.

g. Cualquier tipo de conducta anticompetitiva ejercida por los oferentes o por cualquier tercero, relacionada con el procedimiento de selección o una contratación bajo las excepciones de la Ley Núm.: 47-25.

En este sentido, la institución contratante se compromete dentro del marco del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas (Si aplica), y, dando cumplimiento a las políticas emitidas por la DGCP, a realizar la Debida Diligencia, los fines de detectar los comportamientos violatorios a Ley Núm.: 47-25 así como la detección oportuna de los posibles conflictos de interés, y comportamientos contrarios y restrictivos a la libre competencia.

13. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas.

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularán los(as) interesados(as), sus representantes legales, o agentes autorizados a través del SECP o en físico mediante comunicación escrita presentada en la institución contratante dirigida al CCC dependiendo la modalidad de contratación, dentro del plazo previsto en el cronograma de actividades.

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/adenda) serán publicadas por la institución contratante en el SECP en el plazo previsto en el cronograma. Así como por correo electrónico u otros medios, a todos quienes hayan mostrado interés en participar.

Las consultas pueden ser remitidas vía Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECP) o correo electrónico a la siguiente dirección: licitaciones@isfodosu.edu.do

Ninguna aclaración verbal por parte de la institución podrá afectar el alcance y condiciones del pliego y sus anexos. Para estos efectos, sólo se tendrán como válidas las circulares/ adendas/ enmiendas que sean publicadas el SECP dentro del plazo permitido por la Ley y conforme al cronograma de actividades.

14. Contratación pública responsable.

En el(los) contrato(s) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de selección, el **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** exigirá que el contratista ejecute el contrato público de manera responsable cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, con el régimen de seguridad y protección a sus trabajadores establecidas en las normas vigentes, con la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo en los términos y porcentajes requeridos por la Ley Núm. 5-13, sobre discapacidad en la República Dominicana y cualquier otra normativa vinculada a la promoción y protección de los Derechos Humanos. Así como también se exigirá el cumplimiento de las normas de prevención, protección y uso sostenible del medio ambiente.

En caso de incumplimiento o violación por parte del contratista de sus obligaciones de contratación responsable el **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** otorgará un plazo razonable para que el Contratista implemente las medidas correctivas correspondientes. Vencido el plazo sin que se haya regularizado la actuación el **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** podrá declarar la resolución del contrato y el contratista podrá ser pasible de las demás sanciones previstas en la Ley Núm.: 47-25, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

15. Firma digital.

En consonancia con las disposiciones de la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, la Resolución Núm. 206-2022, la Circular Núm. 012415 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la Circular núm. DGCP44-PNP-2022-0006 sobre implementación de la firma digital, y la Resolución núm. IN-CGR-2023-007173 que establece las Directrices sobre los documentos firmados digitalmente a ser admitidos en el proceso de registro de contratos por ante la Contraloría General de la República (CGR), todos los documentos que componen el expediente administrativo de la contratación podrán ser firmados digitalmente, incluidas las ofertas y la suscripción de los contratos.

16. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas.

Los(as) interesados(as) y oferentes tendrán derecho a presentar recursos administrativos como son los recursos de impugnación ante la institución contratante o recursos jerárquicos y solicitudes de investigación ante la DGCP, según corresponda, y en los términos o condiciones previstos en la Ley Núm.: 47-25.

A tales fines, los(as) interesados(as) podrán consultar los requisitos, condiciones y plazos para formalizar sus reclamos, así como las acciones disponibles, incluso para cuando la institución hace silencio administrativo y no responde en tiempo oportuno, accediendo a las *"Guías para presentar Recursos, Denuncias y Solicitudes de Inhabilitación"* disponibles en el portal institucional de la DGCP, en el apartado "Marco Legal" en el siguiente enlace *https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/.*

Los recursos administrativos son optativos, por lo que en cualquier caso el interesado u oferente podrá presentar reclamación ante la jurisdicción judicial.

Para los conflictos y controversias que susciten en la fase de ejecución contractual, entre la institución y el (la) contratista, la competencia está reservada para el Tribunal Superior Administrativo, en virtud del artículo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios, con excepción del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se interpondrá un recurso contencioso administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones civiles del municipio.

Los(as) interesados podrán impugnar el proyecto de pliego de condiciones dentro de un plazo no inferior a cinco (5) días hábiles, previo a la publicación de la convocatoria del procedimiento en el SECP. Asimismo, los(as) oferentes podrán presentar las acciones que correspondan a partir de la notificación de los informes de evaluación de ofertas y de la adjudicación, según sea el caso.

El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones es de diez (10) días hábiles a partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que para los (as) oferentes presentar las acciones descritas será a partir de las notificaciones de los informes de evaluación de ofertas correspondientes, así como de la adjudicación, según sea el caso.

17. Anexos documentos estandarizados.

El(la) oferente presentará sus ofertas a través de los formularios y documentos estándar determinados en el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los fines de facilitar la evaluación de las ofertas por parte de los(as) peritos designados(as).

Se aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en alguno de estos documentos estandarizados, esto no será motivo de rechazo de su oferta, ni será obstáculo para que los peritos la evalúen. A continuación, se mencionan los documentos de este procedimiento:

1. Modelo de Contrato de Suministro de Bienes (SNCC.C.023)
2. Formulario de presentación de oferta técnica SNCC.F.034
3. Formulario de presentación de oferta económica SNCC.F.033
4. Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)

5. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).
6. Experiencia como contratista (SNCC.D.049)
7. Constancia de haber leído y aceptado el Código de ética institucional.
8. Compromiso ético para oferentes del Estado.
9. Formulario de la Debida Diligencia y conflicto de Interés.
10. Constancia de haber leído y aceptado la Política contra el Acoso, la Violencia y la Discriminación, firmada y sellada.

No hay nada escrito después de esta línea